



لدى عطفة رئيس تنفيذ محكمة بداية الزرقاء الموقرة

الموضوع: القضية التنفيذية رقم 9534 / 2023

عمان في 2025/12/20

بناء على قرار سعادة قاضي محكمته تنفيذ بداية الزرقاء الموقرة بـ **الخبير الفني المهندس المدني والمقيم العقاري المهندس أمجد عبد الله مقدادي رئيس اختصاص إدارة مشاريع ابنية تنفيذ وإشراف ورئيس لجان اعتراض على الترخمين ومستشار طرق وخبير تنظيم واستملاك خبير معتمد لدى وزارة العدل بالهندسة المدنية، والاراضي/ابنية..**
فقد تم حضورنا الى هيئة المحكمة الموقرة حيث تم مرافقة مأمور التنفيذ ووكيل المدعي للكشف على موقع العقار وبعد اداء القسم القانوني " **بان نقوم بالمهمة الموكلة لنا بكل امانة وإخلاص** " وبعد افهامنا المهمة الموكلة لنا اجراء الخبرة الفنية على الشقة رقم 111 الواقعة بالطابق الاول الشقة الشرقية من البناء القائم على القطعة رقم 2738 حوض 7 بركة برخ قرية البتراوي من اراضي محافظة الزرقاء موضوع الدعوى

- 1- مطابقة المبررات المقدمة مع بعضها ومع الواقع.
- 2- وصف العقار لقائم على قطعة الأرض رقم 2738 حوض 7 بركة برخ قرية البتراوي من اراضي ووصفه وصفا شاملا ودقيقا والاجزاء المشتركة التابعة لها وبيان قربها وبعدها من الخدمات.
- 3- بيان فيما إذا كان العقار مشغول ام لا وبيان اسم وصفة من يشغلها ان وجد.
- 4- تقدير قيمة الشقة رقم 111 الشقة الشرقية من الطابق الأول .

وبعد تفهم المهمة الموكلة لي تم الكشف على العقار بمرافقة مأمور التنفيذ ايمن عزازمه بدلالة وكيل المحكوم له الأستاذ المحامي معتصم صبح للكشف الحسي على العقار موضوع الدعوى وتم استلام مبررات الدعوى حيث باشرنا بإجراء المهمة حسب الاصول والأعراف وبحيادية تامة وتحت القسم:

اولا: اقرار الحيادية: - - -

سندا لإحكام المادة 3/83 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 31 لسنة 2017م نقر أنه لا توجد أية أسباب او ظروف من شأنها إثارة الشكوك حول حياديتي واستقلاليتي عن اي من أطراف الدعوى رقم 9534 / 2023 او وكلائهم والهيئة المحاكمة الموقرة تحول دون القيام بالمهمة الموكلة لي ولأمانع لدي من ان اكون خبير في هذه الدعوى.

اولا: دليل الموقع: - - -

دائرة الاراضي و المساحة

رقم القطعة 02738

معلومات 1

المحافظة	المحيرة	القرية	الحوض	الحي	رقم القطعة	مفتاح القطعة	السعر الإداري	**المساحة
محافظة الزرقاء	اراضي محافظة الزرقاء (19)	البراري (355)	بركة برح (7)	حدود الأحياء (0)	02738	035500700002738	140 دينار / م ²	683.4

**المساحة المحسوبة و ليست التسجيلية



صوره جوية للمعقد



المحافظة	محافظة الزرقاء
المحيرة	اراضي محافظة الزرقاء (19)
القرية	البراري (355)
الحوض	بركة برح 1/1
الحي	بديل النشاء (0)
رقم القطعة	02738
مفتاح القطعة	035500700002738
السعر الإداري	140 دينار / م ²
**المساحة	683.4

**المساحة المحسوبة و ليست التسجيلية

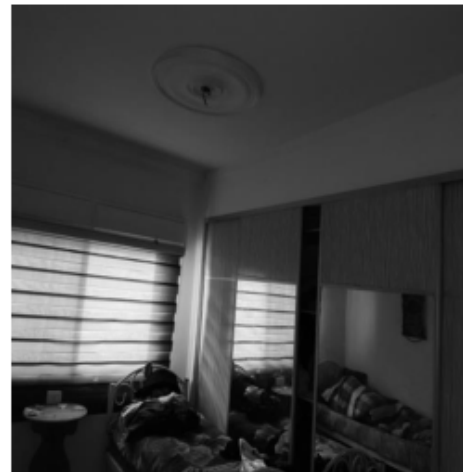
اولا : مطابقة المبرزات مع بعضها البعض من جهة ومع الواقع من جهة اخرى . . .

1. المبرزات مخطط الاراضي مخطط تنظيم المهمة المكلف بها، الموقع.
2. القطعة رقم 2738 حوض 7 بركة برخ لوحة 9 قرية البتراوي من أراضي محافظة الزرقاء الى الجنوب الشرقي من ميجد صالح محييم بلزرقاء الجديدة .
3. العقار موضوع الدعوى الذي تقع به الشقة 111 يقع على شارع نور الدين زنكي في منطقة الزرقاء الجديدة ومكون من طابق تسوية شقة ومواقف وارضى وأول وثاني وثالث علما ان البناء مفرزه كل طابق شقتين باستثناء طابق التسوية شقة .
4. مالك الشقة رقم 111 موضوع الدعوى **محمد نضال ناصر نمر شاهين** الرقم الوطني (9691000925) حسب سند التسجيل الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة رقم **206518-INF-2025**.
5. البناء الواقع ضمنه الشقة قلم قديم ومكون من عدد من الطوابق نظام شقق وطوابق.
6. نوع الارض ملك، نظام طوابق وشقق .
7. ومساحة الارض تبلغ **682.0 م² تقريبا حسب** سند التسجيل الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة رقم **206518-INF-2025** والصادر في 2025/4/29 م .
8. مساحة الشقة موضوع الدعوى بالطابق الارضي موضوع الدعوى = **163.0 م² تقريبا حسب** سند التسجيل الصادر من دائرة الأراضي والمساحة رقم **206518-INF-2025** والصادر في 2025/4/29 م.
9. الشقة عند اجراء الكشف كانت مسكونة من قبل مالك الشقة وعائلته.
10. تنظيم القطعة سكن (ج) حسب مخطط التنظيم والصادر عن منطقة بلدية الزرقاء حيث الارتداد الجانبي والخلفي 2.5 م والامامي 3م وعدد الأدوار 4 والحد الأدنى لطول واجهة الشارع 13 والحد الأدنى للإفراز 300 م وارتفاع البناء 16م .
11. المبرزات متطابقة مع الواقع ومع بعضها البعض حسب الأصول



ثانيا: وصف العقار موضوع الدعوى التنفيذية وصفا شاملا دقيقا . . .

- (1) العقار الواقعة ضمنه الشقة رقم 111 موضوع الدعوى قائم منذ ما يزيد عن 25 عاما القائم على رقم القطعة رقم 2738 حوض 7 بركة برخ لوحة 9 قرية البتراوي من أراضي محافظة الزرقاء.
- (2) العقار الواقعة ضمن الشقة رقم 111 يقع في منطقة الزرقاء الجديدة الى الجنوب الشرقي من مسجد صالح محييم ويتكون من طابق تسوية شقة ومواقف وطابق ارضي شقتين وطابق اول شقتين وطابق ثاني شقتين وطابق ثالث شقتين وكل طابق مكون من شقتين باستثناء طابق التسوية شقة واحدة والباقي مواقف.
- (3) العقار يحمل الرقم 11 حسب نظام التسمية والترقيم لبلدية الزرقاء وهذا المبنى يحتوي على 9 شقق ومواقف .
- (4) الشقة رقم 111 موضوع الدعوى الشقة الشرقية من الطابق الاول ومكونة من :
 - عند مدخل الشقة يوجد ممر على اليسار حمام الضيوف
 - عند ومدخل الشقة على اليمين الممر غرفة الاستقبال للضيوف ملحق بها برندة مركب عليها ارابسك
 - بعد غرفة الضيوف بجانبها من الشمال يوجد مطبخ الشقة يحتوي على خزائن سفلية وعلوية والجدران سيراميك والأرض بورسلان.
 - حمام العائلة ويقع مقابل مدخل المطبخ ويحتوي على مغسلة ومقعدة والجدران سيراميك والأرض بورسلان.
 - صالة المعيشة تقع في وسط الشقة تحتوي على كنب وشاشة تلفاز
 - ممر يؤدي الى غرف النوم
 - غرفة نوم ماستر ملحق بها حمام
 - غرفتين نوم
- (5) شبابيك الشقة من الالمنيوم مقطع علوي والابواب من الخشب.
- (6) تقع العقار التي تقع به الشقة على شارع معبده في منطقة سكنية.
- (7) واجهات البناء من الاسمنت رشة شبريز باستثناء الواجهه الامامية من الحجر الأبيض .
- (8) أرضية الشقة بلاط بورسلان .
- (9) جميع الخدمات متوفرة.
- (10) تم اخذ صور من داخل الشقة توضح وضع الشقة الحالي وتشطيباتها ومكوناتها: -



صور تم التقاطها للشقة اثناء الكشف الحالي



ثالثاً: تقدير قيمة سعر المتر المربع الواحد وبالنسبة تقدير قيمتها الاجمالية وما عليها.....

تقدير قيمة الارض :

- ✓ - تم اعتماد طريقة المقارنة في تقدير قيمة وسعر المتر المربع من الارض والبناء موضوع الدعوى حيث سيتم تقييم قيمة العقار بطريقة المقارنة مع الاخذ بجميع اسس التقدير من حيث:
 - * اطلاله جميله
 - * عرض الشارع امام العقار
 - * أكثر من شارع
 - * توفر الخدمات العامة وقربها من المدارس
 - * نوع التنظيم
 - * توفر الخدمات العامة وقربها من المواصلات
 - * نوع التشطيبات للشقة
 - * نوع واجه المبنى
 - * الوضع الانشائي للمبنى
 - * عمر البناء
- ✓ - تم جمع المعلومات من الموقع عن اسعار بيع قطع الاراضي والابنية بنفس الموقع وعلى نفس الشارع والمشابهة لنفس ظروف القطعه في الزرقاء الجديدة قرب مسجد صالح محييم.
- ✓ - تم الاستئناس ببعض بيوعات الاراضي والمباني والشقق من دائرة الاراضي والمكاتب العقارية .
- ✓ - تم الرجوع الى سعر الاساس الصادر من دائرة الاراضي للاستئناس به.

القيمة	الوصف	الاسم	بنة القطعة	السعر الادري
الارضي	الاراضي	المون اوما	2738	14100
Total				

القيمة التقديرية

12. مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى 682.0 م² حسب سند التسجيل الصادر عن دائرة الأراضي

- القيمة التقديرية حسب نشرة دائرة الاراضي = 140.0 دينار.
- سعر المتر المربع حسب حركة البيوعات بالمنطقة ومتوسط سعر قطع الارض = 170.0 دينار/م² كون قطعة الأرض سكن على شارع معبد وكون حركة سوق العقارات متوسطه بالمنطقة .
- **تقدر قيمة الارض = 682.0 × 170.0 = 115940.0** تقدر قيمة الارض بطريقة المقارنة.

المبنى قائم ومكون من طابق تسوية وطابق ارضي وطابق اول وطابق ثاني وطابق ثالث وكل طابق مكون من شقتين من باستثناء طابق التسوية شقة واحدة والباقي مواقف.

وفروع التنظيم سكن (ج) أي ان المسموح بناء اربع طوابق فوق منسوب الشارع.

اي ان مجموع الشقق على قطعي الارض القائمة والمسموح بها = 9 شقق متساوية بالمساحة نصيب الشقة الواحدة من قيمة الارض = $115940.0 / 9 = 12882.222$ دينار.

إذا قيمة نصيب الشقة من الارض = 12882.222 دينار .

تقدير قيمة الشقة

- تقدير قيمة الشقة الجنوبية الغربية من الطابق الارضي :-

(11) البناء قائم قديم منذ ما يزيد على 25 عاما على القطعة رقم 2738 حوض 7 بركة برخ لوحة 9 قرية البتراوي من أراضي محافظة الزرقاء .
✓ البناء يقع في منطقة سكنية نشطة .

✓ مساحة الشقة رقم 11 موضوع الدعوى 163.0 م² وهي الشقة الشرقية من الطابق الاول.

✓ يقدر سعر المتر المربع من البناء القائم حاليا بحوالي 180.0 دينار/م² .

✓ قيمة الشقة موضوع الدعوى = $163 \times 180.0 = 29340.0$ دينار .

قيمة الشقة الجنوبية بالطابق الارضي من العقار = 29340.0 دينار .

✓ قدرت قيمة نصيب الشقة من قيمة الأرض = 12882.222 دينار .

وبذلك تكون قيمة الشقة مع نصيبها من الارض = $20160.0 + 12882.222 =$

33042.222 دينار.



تم الاعتماد فى إعداد تقرير الخبرة:

- (1) الخبرة العلمية والعملية والخبرات المكتسبة فى مجال الهندسة المدنية فى المشاريع الإنشائية.
- (2) ملف الدعوى والمبررات وما جاء بها من بيانات خطية وشخصية ضمن ملف الدعوى.
- (3) أسس التقييم والتقدير المعتمدة والمبنية على الأسس العلمية فى حساب التكاليف والكميات والأسعار.
- (4) البحث والدراسة من الواقع مباشرة عن قيمة الإيجارات والأسعار على الواقع.
- (5) تطبيق لإحكام المادة 3/83 من قانون أصول المحاكمات المدنية خلال إعداد التقرير وحتى توريده للهيئة الحاكمة حسب الأصول.
- (6) عدم الإفصاح عن محتوى التقرير لأي طرف.
- (7) عدم الاستعانة بأي شخص فى إعداد التقرير إلا من خلال موافقة خطية من القاضي.
- (8) تقوى الله ومخافته.

وعليه أتقدم إلى محكماتكم الموقرة بالخبرة الفنية بخصوص المهمة الموكلة لي بالدعوى رقم **2023 / 9534** م وأتشرف بان أضعها بين يدي عدالتكم راجيا ان أكون قد وفقنا بتأدية المهمة الموكلة الي وكل ذلك ودون التدخل فى البيانات المقدمة وعلى فرض الثبوت وتم مراعاة القواعد والأسس المعتمدة التقدير وفي أعداد تقرير الخبرة حسب الأصول.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير

الخبير الفني

الخبير المهندس المدني والمقيم العقاري

المجد عبدالله محمد مقراى

هـ: 0788023333 / 0777498722